

1500560-24.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142931/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELIO GOES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

CELIO GOES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500560-24.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500560-24.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142931/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELIO GOES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

CELIO GOES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 25 de maio de 2021, por volta das 16:47 horas, na Avenida João Felizardo, nº779, Vila Antunes, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, vendia e tinha em depósito, 43 gramas de maconha acondicionadas em 11 porções, 8 gramas de cocaína, acondicionadas em 9 porções e 02 gramas de crack acondicionadas em 10 porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 66/67.

Resposta à acusação, às fls. 100.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Após, o Ministério Público se manifestou em alegações finais.

Memoriais da Defesa, às fls. 133/138.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo definitivo de fls. 81/85.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na confissão e na prova testemunhal colhidas em Juízo.

Os policiais militares relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, visualizaram o réu vendendo entorpecentes para Almecir. Disseram que os dois foram abordados e próximo ao acusado foi encontrada uma sacola contendo entorpecentes. Indagados, Almecir admitiu que havia comprado drogas com o réu e este, por sua vez, confirmou que estava realizando o comércio de entorpecentes. Em seu interrogatório, o acusado confessou.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, a natureza da droga é circunstância desfavorável, levando em conta que o crack tem maior potencial lesivo para a saúde pública, quando comparado a outros entorpecentes.

Da mesma forma, os maus antecedentes do acusado (processo nº 0001430-

45.2008.8.26.0280) também pesam em seu desfavor.

Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, compenso a confissão com a reincidência (processo nº 1500012-67.2019.8.26.0294). Deixo de aplicar a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que o réu tenha se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito.

Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ante o exposto, CONDENO o réu CELIO GOES pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA